

1500581-75.2021.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... da pena fixada para o delito de tráfico de drogas, consoante disposto no artigo 33, §2º, alínea "a" e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório para CONDENAR o réu RICARDO PERES DA SILVA como como incurso no art. 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 70, segunda parte (concurso formal impróprio), do mesmo Estatuto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500581-75.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500581-75.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

RICARDO PERES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como como incurso no art. 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 70, segunda parte (concurso formal impróprio), do mesmo Estatuto Repressivo, porque no dia 21 de abril de 2021, por volta das 11h40, na Avenida Governador Mário Covas Júnior, nº 7.400, Balneário Itaoca, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um tablet Samsung e um aparelho celular da marca/modelo Iphone 8 Plus, pertencentes às vítimas Ericka Pierry Gubert e Mari Angela Pierry.

Recebida a denúncia em 16/08/2021 e decretada a prisão preventiva do réu (fls. 32/33), o acusado foi citado (fl. 62) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 98/70).

Em sede de instrução foram ouvidas as vítimas, bem como interrogado o réu.

O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do delito diante da insuficiência probatória e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo estão consubstanciadas no boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 06), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 10 e 12), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em solo policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial o acusado disse não se lembrar de nenhum roubo e que estava trabalhando. Em Juízo disse que estava trabalhando no dia que a polícia foi ao local prendê-lo. Negou ter cometido os fatos constantes da denúncia.

A vítima Mari Ângela Pierry disse que na data dos fatos chamou o uber e, pelo aplicativo, aparecia que o uber estava na esquina de sua casa. Referiu que quando saiu o uber não estava e o réu vinha sentido Itanhaém e jogou a bicicleta em cima da faixa de pedestres, querendo o aparelho de telefone celular e colocou a arma de fogo na cabeça de sua neta. Informou que viram no quiosque quando o réu veio assaltar e ainda tentaram jogar o carro em cima do acusado. Referiu que sua neta ficou traumatizada e que o denunciado mora em uma invasão perto de sua casa. Disse que houve uma série de assaltos e que o acusado foi reconhecido em imagens de câmeras de segurança e o réu não foi preso na data dos fatos. Mencionou que foram subtraídos na data dos fatos o aparelho de telefone celular da depoente e um tablet de propriedade da vítima Éricka. Procedeu ao reconhecimento do réu em Juízo, de forma positiva, demonstrando segurança.

A vítima Éricka Pierry Guber narrou versão semelhante à oferecida pela vítima Mari, aduzindo que o réu mexeu na sua bolsa e na sua carteira. Afirmou que sua mãe pediu ajuda e o réu voltou em sua direção, apontando a arma para sua cabeça, mas como havia populares se aproximando o réu foi embora levando somente o aparelho de telefone celular. Procedeu ao reconhecimento do acusado em Juízo, de forma positiva, demonstrando segurança.

A testemunha Roberto Lopes da Silva disse que o acusado estava prestando serviço para si, mas não tem certeza se o acusado estava fazendo entrega, em horário de almoço ou na loja. Confirmou que a loja estava aberta, pese ser feriado. Pese à versão de autodefesa do réu, no sentido de que estava trabalhando no dia dos fatos e que, por esse motivo, não teria cometido o crime de roubo que lhe é imputado na denúncia, tal versão não convence. Isso porque a testemunha que trouxe para sustentar sua narrativa, seu empregador, confirmou tão somente que o réu estava trabalhando no dia dos fatos, mas não soube dizer onde o acusado se encontrava no momento do delito.

Verifica-se que o crime foi cometido próximo à hora do almoço, oportunidade em que o réu pode ter se valido para a empreitada delitiva. Ainda, a testemunha Roberto, empregador do réu, afirmou que o acusado atuava em entregas, ou seja, outra oportunidade em que poderia ter cometido o crime, pois estava na rua.

Desta feita, sem respaldo a escusa do denunciado.

Por outro lado, as vítimas, que procederam ao reconhecimento do réu, tanto fotograficamente, quanto pessoalmente na delegacia de polícia e uma vez mais em Juízo, demonstrando segurança, afirmaram que o acusado apareceu, em uma bicicleta, as ameaçando com uma arma de fogo. Ressalte-se, outrossim, que as ofendidas são cientes de que o réu reside em uma invasão perto de suas residências.

As vítimas ainda disseram que houve uma série de roubos cometidos pelo acusado, com modus operandi similar e que era possível identifica-lo pelas imagens das câmeras de segurança. Finalizaram as ofendidas seus depoimentos afirmando que o réu subtraiu aparelhos de telefone celular/tablet, tendo atingido o patrimônio de ambas as vítimas.

Não há dúvida, de igual forma, de que o acusado agiu empregando arma de fogo para subjugar as vítimas, vez que foram categóricas ao narrar que, inclusive, o réu apontou o armamento para a cabeça da neta da ofendida Mari. Desnecessária, dessa forma, a apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante. Nesse sentido: Apelação. Roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, CP) e receptação (art. 180, caput,

CP). Subtração de motocicleta, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Réu preso encontrado em poder da motocicleta. Reconhecimento cabal da vítima, tanto na fase inquisitiva como em juízo. Alta força probante da palavra da vítima. Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de absolvição. Desnecessária a apreensão da arma de fogo para reconhecimento da majorante. Impossibilidade de alteração para o regime semiaberto. A gravidade das condutas praticadas pelo agente aponta descabimento da modalidade mais branda. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0047729-81.2014.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2015; Data de Registro: 15/12/2015).

Desta feita, diante da segurança na convicção de que o réu cometeu os crimes de roubo contra as vítimas Mari e Ericka, empregando arma de fogo para minar-lhes a resistência, subtraindo-lhes os aparelhos de telefone celular/tablet, a procedência da ação penal e a condenação do acusado são medidas que se impõem. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

O réu ostenta maus antecedentes, vez que foi condenado definitivamente nos autos de nº 0003542-73.2015.8.26.0366, que tiveram trâmite perante esta 1ª Vara, condenação que transitou em julgado para a Defesa em 09/11/2017; autos de nº 1500292-88.2019.8.26.0633, que tiveram curso perante a 2ª Vara desta comarca e cujo trânsito em julgado para a Defesa em 19/08/2021, fatos ocorridos em 26/10/2019 (fls. 89/92). Assim, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O acusado é reincidente, uma vez condenado definitivamente nos autos de nº 0000533-74.2013.8.26.0366, que tramitaram perante esta 1ª Vara e cuja pena privativa de liberdade foi extinta pelo cumprimento em 18/10/2018 (fls. 89/92). Majoro, dessa forma, a pena intermediária em 1/6, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, incide a majorante referente ao emprego de arma de fogo na fração 2/3, elevando a sanção para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Consoante reconhecido na fundamentação, o acusado, na mesma ação delitiva, subjugou duas vítimas, apropriando-se de seus patrimônios respectivos, de forma a atrair o concurso formal de delitos, conforme previsto no artigo 70, do Código Penal.

Por conseguinte, elevo a reprimenda em 1/6 e a torno definitiva em 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausentes informações a respeito da situação financeira do acusado.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado para o início de cumprimento da pena fixada para o delito de tráfico de drogas, consoante disposto no artigo 33, §2º, alínea "a" e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório para CONDENAR o réu RICARDO PERES DA SILVA como como incurso no art. 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 70, segunda parte (concurso formal impróprio), do mesmo Estatuto Repressivo, às penas de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. RECOMENDE-SE o denunciado no presídio em que se encontra.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os

documentos e comunicações de praxe.
P.I.C.

Mongaguá, 31 de janeiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA